

1509231-06.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MIRIAM ALVES MASCHIETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MIRIAM ALVES MASCHIETO foi denunciada, juntamente com o corréu MATHEUS TRIBST DE ARAÚJO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509231-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509231-06.2022.8.26.0228 - Controle 519-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MIRIAM ALVES MASCHIETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MIRIAM ALVES MASCHIETO foi denunciada, juntamente com o corréu MATHEUS TRIBST DE

ARAÚJO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de abril de 2022, por volta das 15:00hs, na Praça da Sé, altura do nº 01, Sé, São Paulo/SP, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, traziam consigo, para fins de tráfico, ou seja, para venda ao consumo de terceiras pessoas, 67 porções de cocaína, cuja massa líquida total é 28,5 gramas e 27 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", com massa líquida total de 38,9 gramas, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A ré foi regularmente notificada (fls. 102), ofereceu defesa prévia (fls. 105) e a denúncia foi recebida em 09/11/2022 (fls. 171).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os guardas civis Rone e Cleber. Ao final, a ré foi interrogada.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

De imediato, rejeito a nulidade arguida pela Defesa, isso porque a atuação dos guardas civis nestes autos não se amolda àquela vedada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.977.119, já que não se tratou de abordagem de rotina, e sim de prisão por flagrante delito, que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, poderia ter sido realizada por qualquer do povo. Além disso, o referido julgado é datado de 16/08/2022, de modo que ainda não vigorava na data dos fatos aqui narrados.

A ação é procedente.

Em juízo, o guarda Rone declarou que estavam na praça da Sé para coibir delitos, quando avistaram 8 ou 9 pessoas e viu um rapaz que estava com a ré passando algo para as pessoas. Ao se aproximarem, permaneceram os réus. A ré MIRIAM portava uma bolsa, que o réu MATHEUS afirmou ser dele. No interior da bolsa havia maconha, cocaína e dinheiro. Indagada a ré afirmou que a bolsa era de MATHEUS, o que por ele foi confirmado. A ré sabia que a droga estava na bolsa. A ré estava com a bolsa em tira colo por baixo da jaqueta;

O guarda Cleber relatou que estavam em ronda na Praça da Sé, quando avistaram um grupo de pessoas, e avistaram o réu MATHEUS entregando algo para as pessoas, e a ré MIRIAM portava a bolsa, que MATHEUS afirmava que era dele. No interior da bolsa havia maconha, cocaína e dinheiro. A ré afirmou que sabia que a bolsa continha drogas, mas pertencia à MATHEUS.

Ao ser interrogada, a ré MIRIAM afirmou que já foi processada e condenada. Não trabalha. Mora sozinha. Tem 4 filhos que moram com seus pais. Sobre os fatos, sabia que a bolsa continha as drogas e segurou para MATHEUS para ele ir ao banheiro, momento em que foi abordada pelos guardas. Não vende drogas nem é usuária.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque guardas civis ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizavam patrulhamento na Praça da Sé, quando avistaram um grupo de pessoas, e o réu MATHEUS passando algo para as pessoas, que se evadiram com a chegada da equipe. Conseguiram deter no local os réus MATHEUS e MIRIAM. Em abordagem localizaram na posse de MIRIAM uma bolsa contendo 67 porções de cocaína e 27 porções de maconha, além do valor de R\$ 156,85.

Ressalto que os guardas não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO.

PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento

reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

A ré negou a prática do delito, afirmando que a sacola pertencia ao corréu MATHEUS e que a segurava para que ele fosse ao banheiro, contudo, tal versão é conflitante com a apresentada pelos guardas civis, já que ambos afirmaram que viram o réu MATHEUS fornecendo entorpecentes à outros indivíduos enquanto MIRIAM estava presente, e a própria acusada confirmou que tinha ciência de que a sacola continha entorpecentes, de forma que está devidamente configurada a traficância.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e laudo pericial (98/100), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "a", do Código Penal, considerando que a ré é reincidente específica, o regime fechado é o que se aplica para cumprimento de pena.

A ré não preenche os requisitos do artigo 44, II e § 3º, do Código Penal, pois é reincidente pelo mesmo delito, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

A ré não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que está sendo condenada à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, a ré não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo ser condenada, voltou a transgredir. Expeça-se mandado de prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MIRIAM ALVES MASCHIETO a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condene, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome da ré e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 156,85, encontrado com os réus, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

P.R.I.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA